

1 **SESION ORDINARIA**

2 **128-2023**

3 Sesión ordinaria número 128-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de
4 Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 17 de enero de dos mil veintitrés.

5 Con la asistencia de los señores (as):

6 **Presidente Municipal:** José Carlos Vindas Ureña.

7 **Síndica Suplente:** Lis Amadelys Morales Rodríguez.

8 **Concejales Propietarios:** Mario Moya Sánchez, Héctor Agüero Luna, Silvia Ortiz Sánchez,
9 Andrea Sánchez Vega.

10 **Concejales Suplentes:** Martín Salas Casasola, Cristopher Sánchez Corrales, Carlos Fonseca
11 Brenes, Laura Calvo Pérez.

12 **Ausencias justificadas:** No hubo.

13 **Ausencias injustificadas:** No hubo.

14 **Secretaria:** Hazel Saborío Calderón

15 **Visitantes:** No hubo.

16 **Oyentes:** No hubo.

17 **Artículo I.**

18 **Orden del Día**

19 Artículo I. Orden del día

20 Artículo II. Apertura de la sesión

21 Artículo III. Comprobación de quórum

22 Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

23 Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

24 Artículo VI. Lectura de Correspondencia

25 Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

26 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores

27 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

28 Artículo X. Asuntos Varios

29 Artículo XI. Acuerdos

1 **Artículo II**

2 **Apertura de la sesión**

3 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
4 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
5 unánime.

6
7 **Artículo III.**

8 **Comprobación de quórum**

9 El señor Vindas presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
10 determina que el mismo está completo.

11
12 **Artículo IV.**

13 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

14 No hubo.

15
16 **Artículo V.**

17 **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

- 18 1. El señor Regidor Agüero Luna realiza una observación al acta de la sesión ordinaria número
19 127-2023, folio 200, renglón 6 por error involuntario se indicó federaciones siendo lo
20 correcto “*municipalidades grandes Cartago y la Unión* “
21
22 2. Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Agüero Luna,
23 Moya Sánchez, Ortiz Sánchez y Sánchez Vega, acuerda por unanimidad de los presentes,
24 aprobar el acta de la sesión ordinaria n°127-2022 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

25
26 **Artículo VI.**

27 **Lectura de Correspondencia**

- 28 **1- Oficio N°DEFMC-002-2023, suscrito por el Ingeniero Jeffry Beltrán Montoya Director**
29 **Ejecutivo FEDEMUCARTAGO** “Permítame brindarles un caluroso saludo y de paso

SESION ORDINARIA N°128-2023 / 17/01/2023

hacerles de conocimiento lo dispuesto por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de la provincia de Cartago, en el Artículo 6. Inciso 1. de la Sesión Ordinaria N°31-2022, celebrada el viernes 24 de noviembre del 2022, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Turrialba:

ARTÍCULO 6. INCISO 1. SE ACUERDA DE MANERA UNÁNIME Y CON LA REPRESENTACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA, OREAMUNO, JIMÉNEZ, TUCURRIQUE Y EL GUARCO QUE FORMAN PARTE DE ESTA FEDERACIÓN DAR UN VOTO DE APOYO A LA LUCHA QUE ELLOS ESTAN DANDO PARA LA CREACIÓN DEL CANTÓN DE TUCURRIQUE. ACUERDO APROBADO. DEFINITIVAMENTE APROBADO.

1. Cumpliendo con lo acordado por la Sesión Ordinaria de FEDEMUCARTAGO”

- El señor Presidente Municipal indica al concejo que es muy bueno recibir este apoyo de las demás municipalidades.

2- Nota suscrita por Karen Porras Arguedas “Reciban un cordial saludo de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), institución de derecho público, que representa y agremia políticamente al Régimen Municipal desde hace 45 años. Entre las labores que realiza la UNGL se encuentra el seguimiento a diferentes proyectos de ley que generan un impacto en la gestión municipal, en ese sentido, hacemos de su conocimiento que se ha girado una consulta legislativa a todos los Gobiernos Locales, la cual se asocia al texto actualizado sobre el **Expediente Legislativa N. 23.452 REFORMA DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 5060 DEL 22 DE AGOSTO DE 1972 “LEY GENERAL DE CAMINOS Y SUS REFORMAS”**. Esta consulta legislativa se encuentra referenciado en el oficio AL-DSDI-OFI-0004-2023, nos permitimos adjuntar la consulta con el fin de que sea valorado con prontitud en el seno de los Concejos Municipales y poder así emitir su pronunciamiento. Es relevante indicar que esta reforma de ley, establece que la inversión en conservación y mejoramiento en rutas cantonales, que no cumplan con el ancho mínimo del derecho de vía establecido en el artículo 4 de la Ley N.° 5060 **(20 o 14 metros según corresponda)**, Ley General de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, podrán ejecutarse tanto con

recursos de la Ley N.º 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, y sus reformas. En ese sentido, les recordamos que los diferentes pronunciamientos, se deben enviar a más tardar el día 23 de enero.”

➤ El Presidente Municipal indica que esta nota es para solicitar el apoyo de las municipalidades para la aprobación de esta ley

➤ El regidor Agüero Luna destaca que estuvo revisando con respecto al tema y es un proyecto de ley muy bueno en su opinión, ya que hay caminos que se han inventariado pero que si no cumplen con la medida estipulada que es de 14 o 20 metros de ancho no podría invertir con fondos de la 8114, menciona que esta ley lo que pretende es que los caminos con medidas menores a los 14 metros de ancho puedan invertir por medio de la 8114. Se destaca que este tipo de consultas son se destacan por ser rápidas con aproximadamente ocho días hábiles para su respuesta, en otras municipalidades cuando se envían con tiempo muchas de las veces envían a subcomisiones o departamentos jurídicos para analizar este tipo de proyectos.

➤ El Presidente Municipal indica que lo que se está pidiendo es el apoyo y es un beneficio para la comunidad, indica que “he estado hablando con el ingeniero con respecto a este tipo de temas y me indica que casi el 70% de los caminos de este distrito no cuentan con las disposiciones que solicitan con respecto al ancho de caminos, por eso es una propuesta muy buena y debemos de pronunciarnos como concejo y brindar el apoyo.”

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes en relación a Circular emitida por la señora Karen Porras Arguedas- Directora Ejecutiva de la UNGL, proyecto de Ley, Expediente Legislativo N° 23452 Reforma del Artículo 4, de la Ley 5060 del 22 de agosto de 1972 “Ley General de Caminos y su reforma, dar el voto de apoyo por parte de este ayuntamiento a dicha reforma. ACUERDO FIRME.

3- Nota suscrita por Aura Corrales Zamora “Por este medio los saludo y me dirijo a ustedes para la siguiente solicitud: Yo Aura Rebeca Corrales Zamora céd#1-0955-0941 vecina de

San José, Tibás, dueña del nicho ubicado 50 metros del antiguo bambuzal. Motivo de la nota: deseo hacer la donación de dicho nicho a Enzo Fernando Serrano Zamora céd#3-492-062 (familiar) ya que recibí igualmente yo una donación más cerca de mi domicilio; quedo agradecida con la atención y espero pronta respuesta.”

➤ El Presidente Municipal indica que no hay ningún problema mientras se esté al día con los pagos correspondientes.

4- Oficio N°MSP-DM-DVURFP-DGFP-DRTC-DPCJIME-UO-0005-2023, suscrito por el Capitán Rodolfo Castro González de la Delegación Policial de Jiménez “Por este medio me permito saludarle y a la vez solicitar un espacio de aproximadamente 20 minutos una vez al mes, con el objetivo de que el jefe y/o subjefe de la delegación policial de Jiménez, realicen una rendición de cuentas mensual ante el consejo municipal, así como abordar otros temas de interés tales como el seguimiento a las líneas de acción estipuladas para este 2023, como parte del nuevo modelo de gestión policial de Fuerza Pública.”

➤ El Presidente Municipal menciona que no hay ningún problema, a lo contrario les beneficia para mantenerse informado de las problemáticas que se presenten, ya que cuando se realiza de forma anual lo que se presenta es diferente a lo que en la realidad ha sucedido.

➤ El señor Intendente indica que para ellos es un requisito que deben de cumplir.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes brindar el espacio solicitado por la Delegación Policial de Jiménez para que realicen la rendición de cuentas en la sesión ordinaria el primer martes de cada mes, este espacio brindado será de aproximadamente 15 minutos y se espera contar con el voto de compromiso por parte de la delegación. **ACUERDO FIRME.**

Nota suscrita por José Adolfo Solano León de ALMAR CCS S.A “El suscrito, José Adolfo Solano León, mayor, casado, contador público, portador de la cédula de identidad N° 3-0376-0383, vecino de Turrialba, en mi condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de

1 ALMAR CCS S.A., con cédula de persona jurídica N° 3-L01"-260L42, en lo sucesivo
2 denominada ALMAR, me apersono a indicar lo siguiente: PRIMERO: Mi representada es
3 propietaria de la finca con folio real N° 3-t53642 y con plano catastrado C- 138228-1993. Esta
4 propiedad cuenta con caminos que originalmente eran privados e internos de la propiedad,
5 pero, por situaciones externas a ALMAR, los vecinos han utilizado esos caminos como zona
6 de paso, incluso cuando originalmente el camino público finalizaba en los linderos de la
7 propiedad. Actualmente, aparecen esos caminos catalogados como de dominio público en los
8 registros de la Municipalidad, a pesar de que mi representada nunca fue informada del cambio
9 ni mucho menos se ha dado ningún proceso de expropiación que afectará dicha propiedad.
10 **SEGUNDO:** La constitución de este camino ha disminuido el área de la propiedad de mi
11 representada, afectando especialmente la posición de una torre de la línea de transmisión "Lo
12 Joyo-Cachi" denominada Torre 12, que forma parte del Proyecto Hidroeléctrico La Joya, la cual
13 incumple con los parámetros de retiro por estar al lado de un camino público, realidad que era
14 desconocida al momento de su construcción pues, como indicamos en el punto anterior, para
15 ese entonces correspondían a caminos privados e internos de la propiedad.
16 **TERCERO:** Teniendo en cuenta que el objetivo de ALMAR no es afectar a los pobladores de
17 la zona ni generar un costo oneroso a la Municipalidad de Tucurrique por expropiación de los
18 terrenos afectados, muy respetuosamente nos permitimos realizar ante este Consejo la
19 siguiente propuesta.
20 1. ALMAR puede realizar una modificación del trazado actual del camino trasladándolo más
21 hacia el norte de la propiedad, a fin de mejorar el diseño y la consiguiente facilidad para el
22 tránsito vehicular.
23 2. ALMAR constituiría el nuevo trazado del camino con una sección de 4 metros en las zonas
24 en que la topografía y la extensión de los terrenos de ALMAR S.A lo permitan.
25 3. ALMAR acometería las mejoras que el nuevo trazado requiera, en su discurrir sobre la finca
26 de su propiedad, incluyendo la instalación de las alcantarillas necesarias para el paso sobre la
27 quebrada; todo esto según el plano que se adjunta.

1 4. ALMAR cedería a favor del Consejo Municipal de Tucurrique, sin costo alguno, los derechos
2 sobre el área requerida para la debida constitución del camino público, de manera que entre
3 formalmente al demanio público.

4 5. ALMAR realizaría y asumiría los costos derivados de los procesos de segregación e
5 inscripción de las nuevas fincas que serán segregadas por el nuevo trazado de camino.

6 **CUARTO:** Tomando en cuenta que la carretera que pasa justo al lado de la Torre 12 no cumple
7 con el ancho de los 14 metros de ancho, y que la propiedad de ALMAR no cuenta con mayor
8 terreno que ceder para ese fin, pues se encuentra en el límite de su extensión, quedará
9 pendiente a la Municipalidad lo siguiente:

10 1. Realizar las acciones pertinentes con los otros colindantes de modo que se realice el retiro
11 de calle correspondiente a fin de completar los 14 metros requeridos para el camino público.

12 2. En el supuesto de que este Consejo Municipal no logre concretar el retiro de camino por
13 parte del otro colindante:

14 a. ALMAR se compromete a realizar una modificación del camino en esta sección hasta donde
15 los linderos de su propiedad los permita.

16 b. Este Consejo Municipal tendría que aceptar el traspaso de los terrenos según sea
17 materialmente posible para ALMAR, en el entendido que lo acá prometido significa un acuerdo
18 libre y gratuita de ALMAR que no significa en ningún sentido su responsabilidad.

19 3. Deberá también la Municipalidad realizar las gestiones necesarias ante el Catastro Nacional
20 para la debida rectificación del trazado del camino público.

21 DOCUMENTOS ADJUNTOS: Plano catastrado N'3 C-138228-I-993, correspondiente a la finca
22 N" 3-153642 -000 propiedad de ALMAR CCS S.A. Croquis con la Propuesta de Modificación.”

23 ➤ El Presidente Municipal indica que este tema es mejor remitirlo al Ingeniero para que sea
24 analizado.

25 **Acuerdo 3**

26 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes remitir la nota del señor
27 José Adolfo Solano León de ALMAR CCS S.A al Ingeniero Alonso Alvarado Calvo para que
28 analice, realice los trámites correspondientes y proceda a contestar en tiempo y forma, con
29 copia a este Concejo Municipal. **ACUERDO FIRME.**

SESION ORDINARIA N°128-2023 / 17/01/2023

Artículo VII.

Asuntos de trámite Urgentes

No hubo.

Artículo VIII.

Mociones de los señores Regidores

No hubo.

Artículo IX.

Mociones o Informe del señor Intendente Municipal

➤ El señor Intendente Municipal presenta una modificación presupuestaria para ser analizada por este Concejo Municipal, indica que la modificación que se realiza es que se refuerza el renglón de jornales, para peones ocasionales según las necesidades y requerimientos del programa por un monto de ₡1.200.000,00.

 CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2023 SESIÓN ORDINARIA N° del 17 Enero del 2023										
DETALLE CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO						DETALLE POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	Cod	Rubro	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Diferencia
PROGRAMA II										
5.02.02... SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA						1.1.1 REMUNERACIONES1 200 000,00				
5.02.02.01.02.00.0	Jornales	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1.1.2 Adquisición de bienes y servicios0,001 200 000,001 200 000,00				
						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS-1 200 000,00				
5.02.02.1.04.99.00.0	Otros servicios de gestión y apoyo	3 500 000,00	1 200 000,00	0,00	2 300 000,00	1.1.2 Adquisición de bienes y servicios1 200 000,000,00-1 200 000,00				
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA		3 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	TOTALES1 200 000,001 200 000,000,00				
TOTAL PROGRAMA II *TUCURRIQUE*		3 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*1 200 000,001 200 000,000,00				
TOTAL MODIFICACIÓN 01-2023		3 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 500 000,00	TOTAL MODIFICACIÓN 02-20201 200 000,001 200 000,000,00				
Justificación: Metas operativas										
1 Fortalecimiento de jornales para su respectiva cancelación										
Elaborada por: Contabilidad Municipal										
Fecha: 17/1/2023										
A Solicitud de la Intendencia Municipal										



CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 01-2023

SESIÓN ORDINARIA N° del 17 Enero del 2023

RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO

Código	Detalle Cuenta	Programa 1 Administración General	Programa 2 Servicios Comunales	Programa 3 Inversiones	Programa 4 Partidas Específicas	Total todos los programas
1	GASTOS CORRIENTES	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1	GASTOS DE CONSUMO	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1	REMUNERACIONES	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.1	Sueldos y salarios	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.2	Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Activos de valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2	Amortización externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROGRAMA	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique PLAN OPERATIVO MODIFICACION INTERNA N° 1- 2023						
Nombre y Ubicación del Proyecto	Descripción de la Obra		Monto Aumentado	Monto Ejectuado I Semestre	Monto Ejectuado II Semestre	Plazo Estimado	Estimación Realizada
	Detalle	Intervención					
SERVICIO DE RECOLECCIÓN BASURA	Se refuerza el renglón de jornales, para peones ocasionales según las necesidades y requerimientos del programa,	12	¢1 200 000,00	¢0,00	¢0,00	1 mes	II Semestre
Total Modificación 1-2023			¢1 200 000,00	¢0,00	¢0,00		

- El señor Intendente explica que está modificación ya que este año ahora con el SICOP se complican tantas cosas, y se deben de realizar toda contratación por medio de este sistema; explica que actualmente con respecto al Centro de Acopio se están pagando unos servicios que se van a pasar para trabajos ocasionales de forma directa, la cual es de ¢1.200.000,00. Enfatiza que la modificación es para ir avanzando en muchos temas. Destaca que esta modificación se rebajara del renglón presupuestario del servicio de recolección de basura.
- El regidor Agüero Luna le consulta al señor Intendente que ¿cuál es el objetivo de la modificación?, ¿si es el objetivo es para ahorrarse algún procedimiento administrativo?
- El señor Intendente le indica al regidor Agüero Luna que es para poder realizar la contratación de forma directa ya que si no se realiza de esa manera hay que pasar a realizar hasta un cartel y todos los procesos correspondientes.
- El regidor Agüero Luna le consulta al señor Intendente que si se va a contratar el mismo personal que están trabajando actualmente.
- El señor Intendente le indica al regidor Agüero Luna que si se va a contratar el mismo personal que está actualmente ya que no hay ningún motivo para prescindir de sus servicios. Destaca que el Concejo ya se encuentra en SICOP pero hay muchos asuntos que hay que tratar.
- El regidor Agüero Luna indica que da su respuesta afirmativa pero **NO EN FIRME** con la aprobación de la modificación, ya que le gustaría informarse más con respecto al tema.
- El Presidente Municipal indica que muchas veces las modificaciones son presentadas de imprevisto, lo que pone a correr al Concejo y al señor Intendente.

1 **ACUERDO 1**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar la Modificación
3 Presupuestaria 01-2023 en donde se refuerza el renglón de jornales, para peones ocasionales
4 según las necesidades y requerimientos del programa por un monto de ₡1.200.000,00 (un
5 millón doscientos mil colones 00/100) y remitirlo a la Municipalidad de Jiménez para su
6 respectiva aprobación **ACUERDO FIRME.**

7
8 **1- Informe Intendencia.**

9 Se indica que con respecto al festival de la luz se pagaron ₡630.000 para toda la organización,
10 con respecto a los transportes de bandas como la de Honduras, El Salvador, Panamá,
11 Palmares, San Ramón, Limón, San Carlos se pagaron ₡3.750.000, siendo así el aporte del
12 municipio por un total de ₡4.380.000. Por otro lado, el señor Intendente le indica al Concejo
13 que se está trabajando con el Director Ejecutivo de FEDEMUCARTAGO Jeffry Beltrán Montoya
14 para revisar varios temas que se deben del año, el día martes 17 de enero se realizó una
15 reunión en donde estuvieron presentes: la señora Roció, el señor Esteban, El señor Presidente
16 y el señor Intendente con Jeffry; primeramente se trataron los temas de los puestos que hay
17 que definir en este caso el puesto interino de la secretaria y el puesto de tesorería, con respecto
18 a este tema se están montando dos perfiles para realizar los dos concursos internos, se indica
19 que ya por tener estos puestos listos con el personal correspondiente se pasa a realizar el
20 proceso del concurso externo de la contratación del Contador.

21 Un tema que se presenta es el del auditor que no se ha logrado tener éxito con las dos veces
22 que se ha realizado el concurso, se indica que se está esperando la respuesta de la contraloría
23 para ver que se puede realizar en este caso.

24 Un tema que tiene gran importancia para el municipio es el tema de “La Joya” que
25 aproximadamente en junio o julio de este presente año este proyecto se retira por lo tanto se
26 van a dejar de percibir aproximadamente 35 millones de colones por año solamente de este
27 proyecto, es una gran suma de dinero que representa casi el 50% de los ingresos por patentes
28 que de este rubro es en donde se pagan los salarios de los administrativos del concejo y al

1 disminuirse se hace casi imposible la contratación del auditor si fuera el caso que hay que
2 contratarlo a tiempo completo.

3 Con respecto al impuesto del cemento lamentablemente no ingreso ningún monto del
4 impuesto, por parte de gobernación y DINADECO hubo un problema interno el cual no permitió
5 que se realizara ningún deposito, se estarían perdiendo los 25 millones del impuesto del
6 cemento lo cual dejaría a varios proyectos sin realizar ya que con ese depósito que le
7 correspondía al municipio se tenían proyectos pendientes.

8 Se indica que se envió una nota a la encargada de DINADECO que presuntamente no envió
9 la planilla con la cual se procedió a realizar al municipio el deposito correspondiente.

10 El tema del cantonato se está trabajando es un tema en el cual se debe de trabajar si se
11 pudiera diariamente, se indica que el pasado miércoles se realizó una reunión con Juan Carlos
12 Chavarría director ejecutivo del Partido Acción Ciudadana, para retomar el cantonato, el día
13 lunes 16 de enero también se tuvo una reunión con la fracción de Nueva Republica de Fabricio
14 Alvarado, fueron cinco diputados, hay que seguir trabajando en este tema. Para el día
15 miércoles se tiene una reunión con siete asesores de la fracción de gobierno del partido
16 socialista para dar a conocer un poco de este tema.

17 El señor Intendente destaca la ayuda que les ha brindado el regidor Agüero Luna dentro la
18 asamblea con respecto para conseguir un salón para reunión.

19 Por otro lado, está el tema de los proyectos que se aprobaron al final del año 2022, todos se
20 encuentran en ejecución, se destaca que el concejo debería de estar presente en los
21 proyectos, que se esté pendiente de este tipo de temas para que no se quede en duda de
22 cómo se están gastando los fondos y que proyectos se están realizando.

23 Se indica que con respecto a la construcción de la segunda planta del municipio se están
24 haciendo una que otra modificación, una de ellas es que no se va a realizar la construcción de
25 las otras gradas ya que se puede conectar con las que ya hay existente y no tiene sentido
26 hacer unas nuevas gradas si esos fondos se pueden utilizar en otras modificaciones.

27 Se indica al concejo que pregunten que indaguen y sean parte de los proyectos para que con
28 respecto a este tipo de cambios que normalmente siempre suceden estén al tanto y como
29 concejo tengan conocimiento hasta del más mínimo detalle.

- 1 ➤ El regidor Sánchez Corrales consulta con respecto a la construcción de las oficinas, ya que
2 él tenía entendido que esta construcción iba a llevar columnas “chorreadas” y no que iba a
3 ser en estructura liviana, que en el cartel no lo detalla.
- 4 ➤ El Presidente Municipal le indica al regidor que no se pueden construir con concreto ya que
5 la base es un edificio antiguo de muchos años y no tiene los cimientos adecuados para
6 realizar este tipo de construcción que lleva gran peso encima.
- 7 ➤ El señor Intendente le invita al regidor Sánchez a que se informe más profundamente del
8 tema que valla a revisar el cartel para que se informe de cómo van construidas las oficinas
9 de la segunda planta.
- 10 ➤ El regidor Moya consulta que como se va a hacer con el salón de sesiones, ya que las
11 gradas van a ser las que comunican las oficinas, pero se va a tener que pasar por el salón
12 de sesiones y eso no le parece ya que van a haber personas que van a estar entrando a
13 las oficinas
- 14 ➤ El señor Intendente le indica al regidor Moya que es una posible modificación que se tiene
15 contemplada, que ese tipo de detalles se van a ir viendo conforme avancen los cambios,
16 pero que ese detalle se puede arreglar con el simple diseño para dividirlo.
- 17 ➤ El Presidente Municipal indica que con esas modificaciones se puede proceder a cerrar y
18 tener un salón completamente privado para las sesiones y otro para reuniones.
- 19 ➤ El regidor Moya hace saber que él no está de acuerdo con este tipo de cambios, que no
20 deberían realizarse cambios que no estaban estipulados, que no se debe alterar el salón
21 de sesiones.
- 22 ➤ El Presidente Municipal le explica al regidor Moya que de igual manera se hagan las gradas
23 o no se va a tener comunicación entre el salón de sesiones y las oficinas, y enfatiza que la
24 obra no se va a debilitar porque se utilizaría la ventana como punto de guía para comunicar
25 las instalaciones. Explica que hay que analizar muchos aspectos uno de ellos es que si se
26 construyen las nuevas gradas hay que tomar en cuenta que según la ley 7600 y van a tener
27 que construir otro ascensor y si ya se construyó uno para que incurrir en gastos en otro si
28 el que esta se puede aprovechar y esos recursos se pueden aprovechar en otros cambios.
- 29 ➤ La regidora Calvo consulta por la salida de emergencia de la segunda planta.

- 1 ➤ El Intendente le responde a la regidora Calvo que las gradas son la salida de emergencia.
- 2 ➤ La regidora Calvo indica que le preocupa en una eventual emergencia las gradas llegarían
- 3 a saturarse, que en su opinión si deberían construir otras gradas para que sean otra salida
- 4 de emergencia.
- 5 ➤ El señor Presidente les indica que, para culminar con su informe, el tema que le falta es
- 6 con respecto a la casa de la cultura, tema de los cursos del INA, se inició un curso de
- 7 primeros auxilios, y que para el mes de febrero se estaría culminando con el curso de inglés.
- 8

9 **2- Informe Vice Intendencia.**

10 La señora Vice Intendente menciona que solo trae un tema del cual en reiteradas ocasiones le

11 han solicitado que les abran el portón de la plaza de deportes, porque está cerrada, y la

12 comunidad ni nadie quiere jóvenes metidos en drogas por eso es recomendable que se deben

13 de habilitar este tipo de espacios públicos y recreativos; de igual manera sucede con el Play

14 Ground porque las personas para sus niños puedan jugar en este espacio para los niños tienen

15 que estar metiendo a los niños por encima y es una injusticia. Se tienen áreas públicas para la

16 recreación y siempre están cerradas, y en la época que se está en donde los niños están de

17 vacaciones les gusta salir a jugar y aprovechar este tipo de espacios. Una recomendación

18 sería que en el Concejo se tenga una copia de las llaves para que estos espacios puedan ser

19 habilitados en caso de que se encuentren cerrados.

- 20 ➤ El regidor Moya indica que como parte del concejo se deben de tomar medidas porque en
- 21 el caso de la plaza de deportes de Tucurrique casi siempre está cerrada, el encargado de
- 22 las llaves es Freddy Pizarro y hasta que él llegue del trabajo puede habilitar esta área, pero
- 23 no muy tarde ya la cierra y no es posible que esto siga sucediendo, ya que es un espacio
- 24 público no es algo propio. En el caso de Sabanillas dice el regidor *“en el caso de Sabanillas*
- 25 *yo critico mucho a Golo, porque esta día y noche ahí y él se está ganando su jornal y una*
- 26 *buena opción es que lo trajeran para Tucurrique para que también se encuentre pendiente*
- 27 *de habilitar estos espacios”*

- 28 ➤ El regidor Sánchez aclara al regidor Moya que el señor “Golo” recibe su jornal solo por
- 29 concepto de chapea.

- 1 ➤ El regidor Moya menciona que muchas veces él ha manifestado que, porque las máquinas
2 de ejercicio no se traen para Tucurrique ya que en Sabanillas la mayoría de las veces está
3 cerrado, en Sabanillas hacen lo que les dé la gana con estos espacios, así como lo hacen
4 en Tucurrique. Indica que como se da cuenta el comité de deportes que se da el dinero
5 completo que se recolecta cuando hay partidos.
- 6 ➤ La regidora Ortiz menciona que en una ocasión Karen la esposa de Freddy Pizarro el
7 encargado del comité de deportes le indico que la llave la tenía en la Casa Cural, pero
8 resulta que fueron a recogerla y la llave no lo tenían, por lo tanto, no se pudo acceder a la
9 plaza.
- 10 ➤ El regidor Fonseca enfatiza que es importante que estos espacios estén abiertos para los
11 niños y es el único lugar en donde pueden distraerme, indica que hace unos días les
12 abrieron la plaza y en cuestión de segundos había en la cancha aproximadamente 50 niños,
13 esto es lo importante que los niños tengan un lugar seguro donde poder distraerse.
14 También menciona que la cancha muchas veces no se habilita solamente para cuidar el
15 césped para los campeonatos que organizan y no debería ser así ya que es un espacio
16 público.
- 17 ➤ El regidor Agüero dice que *“aquí es una lástima que los jóvenes no tienen espacios de
18 esparcimiento y luego nos quejamos que andan en drogas, pero que hacemos nosotros,
19 vea un Play Ground feísimo, en ruinas y tras de eso cerrado, una plaza bonita pero que hay
20 que ir hasta donde Karen por las llaves, y si los niños no saben dónde vive Karen. En
21 Sabanillas también con el perdón porque sé que hay compañeros que están en el comité,
22 pero vea tienen un gimnasio de alto nivel y nadie entra, como es posible que esto suceda”*
- 23 ➤ La regidora Sánchez indica que no se entra a ese gimnasio sino es pagando.
- 24 ➤ El regidor Agüero indica que estos espacios fueron donados y son públicos no privados,
25 son del pueblo, el comité es responsable de delegar, pero no les pertenece.
- 26 ➤ El regidor Moya indica que en Sabanillas sino está “Golo” no se abre nada, igual en
27 Tucurrique con “Pizarro”
- 28 ➤ El Presidente Municipal indica que a ambos comités hay que recalcar que a las personas
29 que forman parte de estos comités ellos adquirieron un compromiso y deben

1 comprometerse a cumplir y tener claro que son áreas públicas que deben de estar
2 habilitadas al público.

3 ➤ El regidor Sánchez dice *“seria parte irresponsable de mi parte no meter las manos por el*
4 *comité de deportes de Sabanillas, quiero aclarar ciertos puntos que se han hablado, el*
5 *comité de deportes si cobra una cuota, pero esa cuota es para cubrir gastos de luz, agua,*
6 *que hay que pagar mes a mes. Se tiene un horario de 6am a 6pm, por motivos de orden”.*

7 ➤ El regidor Agüero le indica al regidor Sánchez que este tipo de acciones son de cuidado ya
8 que son demandables.

9 ➤ La señora Vice Intendenta menciona que INCODER anda detrás de este tipo de temas de
10 los gimnasios, investigando si se está haciendo uso de estos espacios públicos y estén
11 habilitados.

12 ➤ El regidor Sánchez indica que hace poco llevo un adulto que llevo para hacer uso de las
13 instalaciones y se le indico que, si estaban las llaves, pero siempre y cuando haya un grupo
14 de niños con una persona adulta que se haga cargo de cualquier travesura o daño. Enfatiza
15 que no se le cierra las puertas a nadie.

16 ➤ El Presidente Municipal le da la palabra a la secretaria para que como usuaria del punto de
17 vista.

18 ➤ Secretaria Saborío indica que estos espacios no siempre están habilitados para el público,
19 y que en el caso del gimnasio no está habilitado al público y que en muchas ocasiones el
20 gimnasio biosaludable también se encuentra cerrado.

21 ➤ El regidor Moya Indica que estos espacios pasan cerrados o con horarios que le convengan
22 al encargado de las llaves, porque hay gente que le gusta hacer ejercicio tipo seis de la
23 mañana y van y está cerrado o también las que van en la noche tipo nueve y también estar
24 cerrados, entonces se debe de hacer algo con estas problemáticas.

25 ➤ El Presidente Municipal indica que en el momento que se ingresa en una directiva el
26 compromiso es de todos los miembros no solo de una sola persona, tienen que velar porque
27 las instalaciones se encuentren bien pero también que estén abiertas al público. No se debe
28 de limite a que solo una persona este encargada de habilitar este tipo de espacios.

- 1 ➤ El regidor Sánchez le da la razón al Presidente pero que en casos cuando se debe de
2 realizar algún mantenimiento o algo y se le solicita al pueblo la ayuda, nadie colabora.
- 3 ➤ La regidora Calvo yo estoy en un grupo de “Grameen” cada 15 días y si nos prestan el
4 gimnasio, pero tenemos que dejar todo como está, lo que si se es que no permiten que
5 ingresen con bicicletas.
- 6 ➤ El regidor Fonseca menciona que en el caso de la Vueltas solo tienen una cancha y no hay
7 restricción de nada, pueden ingresar bicicletas, perros, lo que sea, es un espacio para que
8 la gente tenga esparcimiento.

9 **ACUERDO 2**

10 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar una nota al Comité
11 de Deportes de Tucurrique para solicitarle una copia de las llaves de la plaza de deportes y el
12 play ground ya que en ocasiones estos espacios públicos se encuentran cerrados y no hay
13 quien se encargue de habilitarlos para el público. **ACUERDO FIRME.**

14 **ACUERDO 3**

15 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes enviar una nota al Comité
16 de Deportes de Sabanillas para solicitarle que los espacios públicos de recreación como lo es
17 el Play Ground, el Gimnasio y Gimnasio Biosaludable se encuentren a disposición del público
18 en general. También recalcar el compromiso que se tiene como comité de deportes de brindar
19 el libre ingreso del público en estas zonas de esparcimiento y recreación. **ACUERDO FIRME.**

20 **Artículo X.**

21 **Asuntos Varios**

- 22 **1- Concejal Sánchez Corrales:** *“El tema es para comunicar que una señora está muy*
23 *agradecida por el trabajo que se está realizando en Sabanillas.”*
- 24 ➤ El Presidente Municipal indica que muchas veces nos critican porque no podemos abarcar
25 todos los proyectos o solucionar los problemas de manera inmediata, pero es que no se
26 tienen los medios para cubrirlos.

27

2- Concejal Calvo Pérez: *“Hoy me preguntaron de que posibilidad hay de hacer un muerto por la escuela, la rotulación también es un aspecto que se debe de tomar en cuenta ya que solamente hay una señal. Y también de qué posibilidad hay de soldar la puerta del centro de acopio.”*

➤ El señor Intendente le explica a la regidora que este tema es muy difícil de los reductores de velocidad ya que se llevan muchos aspectos complicados. Con respecto a la rotulación es de solicitarla.

3- Presidente Municipal Vindas Ureña: *“Hay dos actividades que se van a realizar, una en las veraneras y otra en el Bali y se debe notificar a fuerza pública para notificarles que no presentan permisos para la realización de actividades ya que las patentes no abarcan estos tipos de actividades.”*

4- Vice Presidenta Morales Rodríguez: *“Que posibilidad hay que en temas de presupuesto como nos están quitando tanto presupuesto, como el de la joya y lo del impuesto del cemento, que posibilidad hay que la población se dé cuenta de lo que está sucediendo en temas presupuestarios en el municipio, y que vean que los proyectos que no se realicen no sea porque no se quiere si no que no se tiene el presupuesto para su realización.”*

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a la Delegación policial de Jiménez de dos actividades que se detallan a continuación:

- El día sábado 21 de enero se va a llevar a cabo un baile con el Grupo los Faranduleros en el local llamado Don Luis en el Bali Tucurrique.
- El día domingo 29 de enero se va a llevar a cabo una tarde noche fiestera en el bar Las Veraneras.

Estas actividades anteriormente mencionadas se van a llevar a cabo en Tucurrique y no cuentan con los permisos correspondientes para su realización. **ACUERDO FIRME.**

1 **ACUERDO 2**

2 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar a la señorita
3 Arlines Marín Rivera que la patente inscrita en este Concejo Municipal de Tucurrique no cubre
4 actividades bailables, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo a menos de que se solicite
5 permiso temporal al Ministerio de Salud- Área Rectora Turrialba Jiménez y se remita copia a
6 este ayuntamiento de dicho permiso temporal para llevar a cabo este tipo de actividades. Por
7 tanto, le prevenimos que deben acatar lo señalado, caso contrario este Concejo Municipal
8 deberá de proceder de conformidad con lo que establece la ley. **ACUERDO FIRME.**

9 **ACUERDO 3**

10 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes notificar al señor Marcos
11 Vinicio Chávez Sánchez y a que la patente inscrita en este Concejo Municipal de Tucurrique
12 no cubre actividades bailables, por lo tanto, no se pueden llevar a cabo a menos de que se
13 solicite permiso temporal al Ministerio de Salud- Área Rectora Turrialba Jiménez y se remita
14 copia a este ayuntamiento de dicho permiso temporal para llevar a cabo este tipo de
15 actividades. Por tanto, le prevenimos que deben acatar lo señalado, caso contrario este
16 Concejo Municipal deberá de proceder de conformidad con lo que establece la ley. **ACUERDO**
17 **FIRME.**

18 **ACUERDO 4**

19 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle al Intendente
20 Wilberth Quirós Palma que por medio de la página oficial virtual de este Concejo Municipal se
21 den a conocer temas importantes y relevantes para conocimiento del público en general en lo
22 que compete a temas presupuestarios, todo con el fin de que los administrados estén al tanto
23 que muchas veces se dejan de llevar a cabo proyectos por falta de contenido presupuestario
24 y no por negligencia del municipio. **ACUERDO FIRME.**

25
26 **2-Junta Vial:**

27 No hubo.

ARTÍCULO XI
ACUERDOS

Al ser las veinte horas con siete minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA